Kreditvertrag

Investitionsdarlehen Nr. LBM-INV-2025-0412

über EUR 40.000.000,00 in zwei Tranchen

zwischen

der **Landesbank Mittelland – Girozentrale –**, rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts, Domplatz 5, 99999 Mittelstadt, vertreten durch zwei Bevollmächtigte, – nachfolgend „**Bank**“ –

und

der **Stadtwerke Musterstadt GmbH**, Hafenstraße 20, 12345 Musterstadt, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Musterstadt unter HRB 4711, vertreten durch ihre Geschäftsführung, – nachfolgend „**Kreditnehmerin**“ –

Präambel

Die Kreditnehmerin plant im Rahmen ihrer Netzstrategie 2030 den Ausbau des Niederspannungs- und Mittelspannungsnetzes zur Integration von Wärmepumpen, Ladeinfrastruktur und Photovoltaikanlagen. Die Bank stellt hierfür ein Investitionsdarlehen in zwei Tranchen zur Verfügung. Die Kreditnehmerin unterhält mit der Bank darüber hinaus keine weiteren Kreditbeziehungen.

§ 1 Begriffsbestimmungen, Auslegung

(1) Die in diesem Vertrag mit großem Anfangsbuchstaben verwendeten Begriffe haben die in **Anlage 3** (Begriffsbestimmungen und Berechnung der Finanzkennzahl) festgelegte Bedeutung, soweit sie nicht in diesem Vertrag selbst definiert sind.

(2) Ergänzend gelten die nachfolgenden Begriffsbestimmungen:

„**Tranche A**“ bezeichnet den Teilbetrag des Darlehens in Höhe von EUR 25.000.000,00 nach § 2 Absatz 2 lit. a).

„**Tranche B**“ bezeichnet den Teilbetrag des Darlehens in Höhe von EUR 15.000.000,00 nach § 2 Absatz 2 lit. b).

„**Ziehungsnachricht**“ bezeichnet eine Ziehungsnachricht nach dem Muster der Anlage 2.

„**Zinszahlungstag**“ bezeichnet jeweils den letzten Bankarbeitstag eines Kalenderquartals.

„**Wesentliche Nachteilige Veränderung**“ bezeichnet ein Ereignis oder einen Umstand, der nach begründeter Auffassung der Bank wesentliche nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage der Kreditnehmerin oder ihre Fähigkeit zur Erfüllung ihrer Zahlungsverpflichtungen aus diesem Vertrag hat.

Synthetisches Beispiel – fiktive Parteien, kein echter Vertrag. Nur für Test- und Schulungszwecke.

(3) Bezugnahmen auf den Jahresabschluss beziehen sich auf den nach den Vorschriften des HGB aufgestellten, geprüften und festgestellten Einzelabschluss der Kreditnehmerin. Ändern sich nach dem Datum dieses Vertrages die Rechnungslegungsvorschriften oder die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der Kreditnehmerin in einer Weise, die sich auf die Berechnung der Finanzkennzahl auswirkt, werden die Parteien in gutem Glauben über eine Anpassung verhandeln; bis zu einer Einigung ist die Finanzkennzahl auf Grundlage der bisherigen Methoden zu berechnen.

§ 2 Darlehen, Tranchen

(1) Die Bank gewährt der Kreditnehmerin ein Investitionsdarlehen in Höhe von insgesamt **EUR 40.000.000,00** (in Worten: Euro vierzig Millionen).

(2) Das Darlehen ist in zwei Tranchen aufgeteilt:

a) Tranche A über EUR 25.000.000,00, abrufbar bis zum 31. Dezember 2025;

b) Tranche B über EUR 15.000.000,00, abrufbar ab dem 1. Januar 2027 bis zum 30. Juni 2027.

(3) Die Laufzeit der Tranche A endet am 30. Juni 2034, die Laufzeit der Tranche B am 31. Dezember 2037.

§ 3 Verwendungszweck

(1) Das Darlehen dient der Finanzierung von Investitionen der Kreditnehmerin in ihr Elektrizitätsverteilernetz gemäß der der Bank vorgelegten Investitionsplanung 2025 bis 2028, insbesondere Netzverstärkung in der Niederspannung, Neubau von Ortsnetzstationen sowie Digitalisierung der Ortsnetzstationen und Einbau intelligenter Messsysteme.

(2) Die Bank ist nicht verpflichtet, die Verwendung der Darlehensmittel zu überwachen. Die Kreditnehmerin wird der Bank auf Anforderung eine Aufstellung über die Verwendung übermitteln.

§ 4 Auszahlungsvoraussetzungen

(1) Voraussetzung für die erste Auszahlung ist, dass der Bank folgende Unterlagen in zufriedenstellender Form vorliegen: (a) dieser Vertrag in unterzeichneter Form; (b) Handelsregisterauszug, Gesellschaftsvertrag und Unterschriftenverzeichnis der Kreditnehmerin; (c) Beschlüsse von Aufsichtsrat und, soweit erforderlich, Gesellschafterversammlung; (d) der geprüfte Jahresabschluss 2024; (e) der Wirtschaftsplan 2025 einschließlich Mittelfristplanung bis 2029; (f) die nach dem Geldwäschegesetz erforderlichen Unterlagen.

(2) Voraussetzung für jede Auszahlung ist ferner, dass (a) der Bank eine ordnungsgemäße Ziehungsnachricht spätestens fünf Bankarbeitstage vor dem gewünschten Auszahlungstag zugegangen ist, (b) kein Kündigungsgrund vorliegt oder durch die Auszahlung entstehen würde und (c) die Zusicherungen nach § 11 zutreffend sind.

(3) Voraussetzung für die Auszahlung der Tranche B ist zusätzlich, dass der Bank die Kennzahlenbescheinigung für das Geschäftsjahr 2025 vorliegt und der darin ausgewiesene Schuldendienstdeckungsgrad die Anforderungen des § 13 erfüllt.

Synthetisches Beispiel – fiktive Parteien, kein echter Vertrag. Nur für Test- und Schulungszwecke.

§ 5 Auszahlung, Bereitstellungsprovision

(1) Jede Tranche kann in bis zu drei Teilbeträgen von jeweils mindestens EUR 2.500.000,00 abgerufen werden.

(2) Für nicht abgerufene Beträge der Tranche A berechnet die Bank ab dem 1. Oktober 2025, für nicht abgerufene Beträge der Tranche B ab dem 1. Januar 2027 eine Bereitstellungsprovision von 0,30 % p. a., zahlbar vierteljährlich nachträglich an den Zinszahlungstagen.

§ 6 Zinsen

(1) Die Tranche A ist mit einem festen Sollzinssatz von **3,45 % p. a.** für die gesamte Laufzeit zu verzinsen.

(2) Der Sollzinssatz für die Tranche B wird am zweiten Bankarbeitstag vor dem jeweiligen Auszahlungstag festgesetzt. Er entspricht dem von der Bank zu diesem Zeitpunkt ermittelten Euro-Swapsatz für die gewichtete Restlaufzeit der Tranche B zuzüglich einer Marge von 1,05 % p. a. und ist für die gesamte Laufzeit der Tranche B fest. Die Bank teilt der Kreditnehmerin den festgesetzten Zinssatz unverzüglich mit. Für Planungszwecke haben die Parteien einen indikativen Zinssatz von 3,70 % p. a. angenommen; dieser ist unverbindlich.

(3) Die Zinsen werden nach der Methode act/360 berechnet und sind an den Zinszahlungstagen vierteljährlich nachträglich fällig.

§ 7 Tilgung

(1) Die Tranche A ist in vierteljährlichen Raten von **EUR 750.000,00** zu tilgen, fällig jeweils an den Zinszahlungstagen, erstmals am 31. März 2026. Die letzte Rate ist am 30. Juni 2034 in Höhe des dann noch ausstehenden Betrages fällig.

(2) Die Tranche B ist in vierteljährlichen Raten von **EUR 375.000,00** zu tilgen, fällig jeweils an den Zinszahlungstagen, erstmals am 31. März 2028 und letztmals am 31. Dezember 2037. Wird die Tranche B nicht vollständig abgerufen, vermindern sich die Raten anteilig.

(3) Der Tilgungsplan in Anlage 1 gibt den Tilgungsverlauf unter der Annahme der vollständigen Auszahlung beider Tranchen wieder.

§ 8 Vorzeitige Rückzahlung

(1) Die Kreditnehmerin ist berechtigt, das Darlehen mit einer Frist von 15 Bankarbeitstagen zu einem Zinszahlungstag ganz oder in Teilbeträgen von mindestens EUR 1.000.000,00 vorzeitig zurückzuzahlen. Sie hat der Bank den durch die vorzeitige Rückzahlung entstehenden Schaden zu ersetzen.

(2) Vorzeitige Rückzahlungen sind, soweit die Kreditnehmerin nichts anderes bestimmt, anteilig auf die ausstehenden Tilgungsraten der betreffenden Tranche anzurechnen. Vorzeitig zurückgezahlte Beträge können nicht erneut in Anspruch genommen werden.

Synthetisches Beispiel – fiktive Parteien, kein echter Vertrag. Nur für Test- und Schulungszwecke.

§ 9 Zahlungen, Verrechnung, Verzug

(1) Sämtliche Zahlungen der Kreditnehmerin aus diesem Vertrag sind ohne Abzug und ohne Aufrechnung, Zurückbehaltung oder Gegenforderung in Euro zu leisten und müssen am jeweiligen Fälligkeitstag bis 11:00 Uhr auf dem Konto der Kreditnehmerin bei der Bank, IBAN DE00 9999 1111 0000 4120 25, gutgeschrieben sein. Die Bank ist berechtigt, fällige Beträge von diesem Konto einzuziehen.

(2) Fällt ein Zahlungstermin nicht auf einen Bankarbeitstag, verschiebt er sich auf den nächstfolgenden Bankarbeitstag, es sei denn, dieser fällt in den nächsten Kalendermonat; in diesem Fall ist der unmittelbar vorhergehende Bankarbeitstag maßgeblich. Der Zinsberechnung wird gleichwohl der ursprüngliche Zahlungstermin zugrunde gelegt, soweit nicht ausdrücklich anders bestimmt.

(3) Reicht eine Zahlung nicht zur Tilgung aller fälligen Forderungen aus, so wird sie zunächst auf Kosten, sodann auf Verzugszinsen, sodann auf fällige Zinsen und zuletzt auf fällige Tilgungsleistungen angerechnet. § 366 Absatz 2 und § 367 Absatz 1 BGB finden keine Anwendung, soweit gesetzlich zulässig.

(4) Leistet die Kreditnehmerin fällige Beträge nicht rechtzeitig, schuldet sie ab Fälligkeit Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe (§ 288 Absatz 2 BGB). Die Geltendmachung eines weitergehenden Schadens bleibt der Bank vorbehalten; der Kreditnehmerin bleibt der Nachweis vorbehalten, dass ein Schaden nicht oder nicht in dieser Höhe entstanden ist.

(5) Bankarbeitstag im Sinne dieses Vertrages ist jeder Tag (außer Samstag und Sonntag), an dem Kreditinstitute in Frankfurt am Main für den allgemeinen Geschäftsverkehr geöffnet sind und das Echtzeit-Bruttozahlungssystem T2 betriebsbereit ist.

§ 10 Sicherheiten

(1) Das Darlehen wird unbesichert gewährt.

(2) Die Kreditnehmerin wird der Bank auf Verlangen gleichwertige Sicherheiten bestellen, wenn sie anderen Gläubigern für Finanzverbindlichkeiten Sicherheiten bestellt, die nicht nach § 14 Absatz 1 zulässig sind (Gleichstellung).

§ 11 Zusicherungen der Kreditnehmerin

(1) Die Kreditnehmerin sichert der Bank zum Zeitpunkt des Abschlusses dieses Vertrages, zu jedem Auszahlungstag sowie zu jedem Zinszahlungstag Folgendes zu:

a) Sie ist eine nach deutschem Recht ordnungsgemäß errichtete und bestehende Gesellschaft mit beschränkter Haftung und berechtigt, ihr Vermögen zu besitzen und ihre Geschäftstätigkeit so zu betreiben, wie sie gegenwärtig betrieben wird.

b) Sie ist berechtigt, diesen Vertrag abzuschließen und die sich daraus ergebenden Verpflichtungen zu erfüllen; alle hierzu erforderlichen gesellschaftsrechtlichen Beschlüsse, insbesondere die Zustimmung des Aufsichtsrates und, soweit nach dem Gesellschaftsvertrag erforderlich, der Gesellschafterversammlung, liegen vor.

c) Der Abschluss und die Erfüllung dieses Vertrages verstoßen weder gegen gesetzliche Bestimmungen noch gegen den Gesellschaftsvertrag noch gegen sonstige Vereinbarungen, an die sie gebunden ist.

Synthetisches Beispiel – fiktive Parteien, kein echter Vertrag. Nur für Test- und Schulungszwecke.

d) Der zuletzt vorgelegte Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung aufgestellt und vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Seit dem Stichtag dieses Jahresabschlusses ist keine wesentliche nachteilige Veränderung eingetreten.

e) Es sind keine Rechtsstreitigkeiten, Schiedsverfahren oder behördlichen Verfahren anhängig oder nach ihrer Kenntnis angedroht, die bei ungünstigem Ausgang eine wesentliche nachteilige Auswirkung auf ihre Fähigkeit zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus diesem Vertrag haben könnten.

f) Es liegt kein Ereignis vor, das die Bank zur Kündigung dieses Vertrages berechtigen würde oder nach Ablauf einer Frist oder nach Abgabe einer Erklärung berechtigen würde.

g) Sie hält die für ihren Geschäftsbetrieb maßgeblichen Vorschriften ein, insbesondere die Vorschriften des Energiewirtschaftsgesetzes und der hierzu ergangenen Rechtsverordnungen und Festlegungen, des Geldwäschegesetzes sowie der anwendbaren Sanktionsvorschriften.

(2) Die Kreditnehmerin wird die Bank unverzüglich unterrichten, wenn eine der vorstehenden Zusicherungen ganz oder teilweise unrichtig wird.

§ 12 Informationspflichten

(1) Die Kreditnehmerin wird der Bank unaufgefordert übermitteln:

a) den geprüften und festgestellten Jahresabschluss nebst Lagebericht und Bestätigungsvermerk so bald wie möglich, spätestens 180 Tage nach Ende des Geschäftsjahres;

b) gleichzeitig mit dem Jahresabschluss eine Kennzahlenbescheinigung, in der die Geschäftsführung die Höhe des Schuldendienstdeckungsgrades für das abgelaufene Geschäftsjahr bestätigt und seine Berechnung im Einzelnen darlegt;

c) den Wirtschaftsplan für das folgende Geschäftsjahr bis spätestens 15. Dezember des laufenden Geschäftsjahres, und zwar auch dann, wenn er vom Aufsichtsrat noch nicht beschlossen ist (Entwurfsfassung), zusammen mit einer Berechnung des für das Planjahr erwarteten Schuldendienstdeckungsgrades;

d) Halbjahresberichte (ungeprüfte Zwischenabschlüsse oder Berichte nach dem Muster des internen Berichtswesens) innerhalb von 90 Tagen nach dem 30. Juni eines jeden Jahres.

(2) Die Kreditnehmerin wird die Bank unverzüglich unterrichten, wenn ein Kündigungsgrund eingetreten ist oder einzutreten droht, und darlegen, welche Maßnahmen sie zu dessen Beseitigung ergreift.

(3) § 18 des Kreditwesengesetzes bleibt unberührt.

§ 13 Finanzkennzahl

(1) Die Kreditnehmerin verpflichtet sich, für jedes Geschäftsjahr während der Laufzeit dieses Vertrages einen **Schuldendienstdeckungsgrad von mindestens 1,30** einzuhalten.

(2) Der Schuldendienstdeckungsgrad wird nach Maßgabe der Anlage 3 jeweils für das abgelaufene Geschäftsjahr auf Grundlage des festgestellten Jahresabschlusses berechnet und durch die Kennzahlenbescheinigung nach § 12 Absatz 1 lit. b) nachgewiesen. Die erste Prüfung erfolgt

Synthetisches Beispiel – fiktive Parteien, kein echter Vertrag. Nur für Test- und Schulungszwecke.

für das Geschäftsjahr 2025.

(3) Weist die nach § 12 Absatz 1 lit. c) übermittelte Planberechnung einen Schuldendienstdeckungsgrad von weniger als 1,30 aus, wird die Kreditnehmerin der Bank innerhalb von 30 Tagen darlegen, durch welche Maßnahmen sie die Einhaltung sicherstellen will.

(4) Ein Unterschreiten des Mindestwertes nach Absatz 1 gilt als geheilt, wenn die Kreditnehmerin innerhalb von 30 Tagen nach Vorlage der Kennzahlenbescheinigung Eigenkapital in einer Höhe zuführt, die – rechnerisch dem Zähler des Schuldendienstdeckungsgrades hinzugerechnet – zur Einhaltung des Mindestwertes geführt hätte (Heilung). Eine Heilung ist höchstens zweimal während der Laufzeit und nicht in aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren zulässig.

§ 14 Allgemeine Verpflichtungen

(1) *Negativerklärung.* Die Kreditnehmerin wird während der Laufzeit dieses Vertrages ohne vorherige Zustimmung der Bank ihr gegenwärtiges oder künftiges Vermögen weder ganz noch teilweise mit Grundpfandrechten, Pfandrechten oder sonstigen Sicherungsrechten zugunsten Dritter belasten oder belasten lassen. Ausgenommen sind (i) gesetzliche Pfandrechte und Zurückbehaltungsrechte, (ii) Pfandrechte nach den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Kreditinstituten an bei diesen unterhaltenen Konten, (iii) Eigentumsvorbehalte im gewöhnlichen Geschäftsverkehr sowie (iv) Sicherheiten, die im Zeitpunkt des Abschlusses dieses Vertrages bestehen und der Bank offengelegt wurden.

(2) *Gleichrang.* Die Kreditnehmerin wird sicherstellen, dass ihre Verpflichtungen aus diesem Vertrag mindestens im gleichen Rang mit allen ihren sonstigen gegenwärtigen und künftigen nicht besicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten stehen, mit Ausnahme solcher Verbindlichkeiten, die kraft Gesetzes vorrangig sind.

(3) *Veräußerungen.* Die Kreditnehmerin wird ohne vorherige Zustimmung der Bank keine wesentlichen Vermögensgegenstände, insbesondere keine Netze oder Erzeugungsanlagen, außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsbetriebs veräußern. Als wesentlich gelten Veräußerungen, deren Buchwert im Geschäftsjahr insgesamt 10 % des Anlagevermögens gemäß dem zuletzt festgestellten Jahresabschluss übersteigt. Die Abgabe von Netzen im Rahmen eines Konzessionswechsels nach § 46 EnWG bleibt hiervon unberührt, ist der Bank jedoch unverzüglich anzuzeigen.

(4) *Gesellschafterstruktur.* Die Kreditnehmerin wird die Bank unverzüglich unterrichten, wenn die Stadt Musterstadt unmittelbar oder mittelbar nicht mehr mehr als 50 % der Geschäftsanteile oder der Stimmrechte an der Kreditnehmerin hält.

(5) *Versicherungen.* Die Kreditnehmerin wird ihre Anlagen in branchenüblichem Umfang bei Versicherungsunternehmen mit guter Bonität gegen die üblichen Risiken versichert halten.

§ 15 Kündigung

(1) Die Bank ist berechtigt, den Kreditvertrag ganz oder teilweise fristlos zu kündigen, nicht ausgezahlte Beträge zu streichen und alle ausstehenden Beträge sofort fällig zu stellen, wenn

a) die Kreditnehmerin einen fälligen Betrag nicht innerhalb von fünf Bankarbeitstagen nach Fälligkeit zahlt;

Synthetisches Beispiel – fiktive Parteien, kein echter Vertrag. Nur für Test- und Schulungszwecke.

b) die Kreditnehmerin die Verpflichtung nach § 13 Absatz 1 verletzt und keine Heilung nach § 13 Absatz 4 erfolgt;

c) die Kreditnehmerin eine sonstige Verpflichtung aus diesem Vertrag verletzt und die Verletzung, sofern heilbar, nicht innerhalb von 20 Bankarbeitstagen nach Aufforderung beseitigt;

d) sich eine Zusicherung nach § 11 in einem wesentlichen Punkt als unrichtig erweist;

e) Finanzverbindlichkeiten der Kreditnehmerin von insgesamt mehr als EUR 3.000.000,00 aufgrund eines Kündigungsgrundes vorzeitig fällig gestellt werden oder bei Fälligkeit nicht bezahlt werden (Drittverzug);

f) die Stadt Musterstadt unmittelbar oder mittelbar nicht mehr mehr als 50 % der Geschäftsanteile an der Kreditnehmerin hält;

g) eine Wesentliche Nachteilige Veränderung eintritt;

h) über das Vermögen der Kreditnehmerin ein Insolvenzverfahren beantragt (außer bei offensichtlich unbegründeten Gläubigeranträgen) oder eröffnet wird.

(2) Die Kündigung bedarf der Schriftform. Die Kreditnehmerin hat der Bank im Falle einer Kündigung den entstehenden Vorfälligkeitsschaden zu ersetzen.

§ 16 Kosten, Steuern, erhöhte Kosten

(1) Die Kreditnehmerin trägt die im Zusammenhang mit dem Abschluss, der Durchführung, einer Änderung und der Durchsetzung dieses Vertrages entstehenden angemessenen und nachgewiesenen Kosten, einschließlich der Kosten einer Bestellung und Freigabe von Sicherheiten. Kosten für die eigene Rechtsberatung der Bank trägt diese selbst, soweit nicht ein Fall der Rechtsverfolgung vorliegt.

(2) Sämtliche Zahlungen der Kreditnehmerin erfolgen frei von und ohne Abzug gegenwärtiger oder zukünftiger Steuern, es sei denn, ein solcher Abzug ist gesetzlich vorgeschrieben. In diesem Fall erhöht sich der zu zahlende Betrag so, dass die Bank nach dem Abzug den Betrag erhält, den sie ohne den Abzug erhalten hätte.

(3) Entstehen der Bank infolge des Inkrafttretens oder der Änderung eines Gesetzes, einer Verordnung oder einer aufsichtsrechtlichen Anforderung (insbesondere hinsichtlich der Eigenmittel- und Liquiditätsanforderungen) nach dem Datum dieses Vertrages zusätzliche Kosten oder verringert sich ihre Rendite aus diesem Vertrag, so kann sie von der Kreditnehmerin den Ersatz dieser Kosten verlangen. Die Bank wird die Kreditnehmerin hierüber unter Darlegung der Berechnung unterrichten. Die Kreditnehmerin ist in diesem Fall berechtigt, das Darlehen innerhalb von drei Monaten nach Zugang der Mitteilung ohne Vorfälligkeitsentschädigung ganz zurückzuzahlen.

§ 17 Abtretung und Übertragung

(1) Die Kreditnehmerin kann Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der Bank übertragen.

(2) Die Bank ist berechtigt, ihre Rechte aus diesem Vertrag ganz oder teilweise an ein anderes Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, an die Deutsche Bundesbank, an die Europäische Zentralbank oder an eine Refinanzierungseinrichtung

Synthetisches Beispiel – fiktive Parteien, kein echter Vertrag. Nur für Test- und Schulungszwecke.

abzutreten oder zu verpfänden, insbesondere zu Zwecken der Refinanzierung. Die Kreditnehmerin wird über eine Abtretung unterrichtet; eine Unterrichtung kann bei Abtretungen zu Refinanzierungszwecken unterbleiben.

(3) Die Bank ist berechtigt, Informationen über die Kreditnehmerin und dieses Vertragsverhältnis an potenzielle Zessionare, Unterbeteiligte und deren Berater weiterzugeben, sofern diese zuvor zur Vertraulichkeit verpflichtet wurden.

§ 18 Vertraulichkeit, Datenschutz, Bankauskünfte

(1) Die Parteien werden den Inhalt dieses Vertrages und die im Zusammenhang mit ihm erhaltenen nicht öffentlich zugänglichen Informationen vertraulich behandeln. Dies gilt nicht für die Weitergabe an Organmitglieder, Mitarbeiter, Abschlussprüfer, Aufsichtsbehörden, die Kommunalaufsicht und zur Berufsverschwiegenheit verpflichtete Berater sowie in den Fällen des § 17 Absatz 3.

(2) Die Bank verarbeitet personenbezogene Daten von Vertretern und Ansprechpartnern der Kreditnehmerin nach Maßgabe der Datenschutz-Grundverordnung und ihrer Datenschutzhinweise, die der Kreditnehmerin übergeben wurden.

(3) Die Kreditnehmerin ist damit einverstanden, dass die Bank Daten über die Beantragung, die Aufnahme und die Beendigung dieses Darlehensverhältnisses sowie über nicht vertragsgemäßes Verhalten an Auskunfteien übermittelt, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen erforderlich ist.

§ 19 Mitteilungen

(1) Mitteilungen und Erklärungen im Rahmen dieses Vertrages bedürfen der Textform, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. Sie gelten mit Zugang bei der jeweils anderen Partei unter der nachstehend genannten bzw. zuletzt schriftlich mitgeteilten Anschrift als zugegangen.

(2) Mitteilungen an die Kreditnehmerin sind zu richten an: Stadtwerke Musterstadt GmbH, Kaufmännische Geschäftsführung / Bereich Finanzen, Hafenstraße 20, 12345 Musterstadt, E-Mail: finanzen@stadtwerke-musterstadt.example.

(3) Die Übermittlung von Unterlagen nach § 12 kann in elektronischer Form (PDF) erfolgen. Die Parteien sind sich einig, dass eine Übermittlung per unverschlüsselter E-Mail für die Unterlagen nach § 12 zulässig ist.

§ 20 Schlussbestimmungen

(1) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für einen Verzicht auf das Schriftformerfordernis.

(2) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung gilt diejenige wirksame und durchführbare Regelung als vereinbart, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung am nächsten kommt. Entsprechendes gilt für etwaige Regelungslücken.

Synthetisches Beispiel – fiktive Parteien, kein echter Vertrag. Nur für Test- und Schulungszwecke.

(3) Dieser Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist, soweit gesetzlich zulässig, Mittelstadt.

(4) Die Anlagen sind Bestandteil dieses Vertrages. Im Falle von Widersprüchen zwischen dem Vertragstext und den Anlagen geht der Vertragstext vor, soweit in den Anlagen nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist.

(5) Dieser Vertrag wird in zwei Ausfertigungen erstellt, von denen jede Partei eine erhält.

Mittelstadt / Musterstadt, den 20. Juni 2025

_____	_____
Landesbank Mittelland Direktor Öffentliche Kunden	Landesbank Mittelland Vizedirektorin Kreditmanagement
_____	_____
Stadtwerke Musterstadt GmbH Geschäftsführer	Stadtwerke Musterstadt GmbH Kaufmännische Geschäftsführerin

Synthetisches Beispiel – fiktive Parteien, kein echter Vertrag. Nur für Test- und Schulungszwecke.

Anlage 1 – Tilgungsplan

Annahme: Auszahlung Tranche A in voller Höhe am 01.10.2025, Auszahlung Tranche B in voller Höhe am 01.06.2027. Beträge in EUR. Zinsen nicht ausgewiesen.

Zahlungstermin	Tilgung Tranche A	Restschuld A	Tilgung Tranche B	Restschuld B	Restschuld gesamt
31.03.2026	750.000,00	24.250.000,00	0,00	0,00	24.250.000,00
30.06.2026	750.000,00	23.500.000,00	0,00	0,00	23.500.000,00
30.09.2026	750.000,00	22.750.000,00	0,00	0,00	22.750.000,00
31.12.2026	750.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00
31.03.2027	750.000,00	21.250.000,00	0,00	0,00	21.250.000,00
30.06.2027	750.000,00	20.500.000,00	0,00	15.000.000,00	35.500.000,00
30.09.2027	750.000,00	19.750.000,00	0,00	15.000.000,00	34.750.000,00
31.12.2027	750.000,00	19.000.000,00	0,00	15.000.000,00	34.000.000,00
31.03.2028	750.000,00	18.250.000,00	375.000,00	14.625.000,00	32.875.000,00
30.06.2028	750.000,00	17.500.000,00	375.000,00	14.250.000,00	31.750.000,00
30.09.2028	750.000,00	16.750.000,00	375.000,00	13.875.000,00	30.625.000,00
31.12.2028	750.000,00	16.000.000,00	375.000,00	13.500.000,00	29.500.000,00
31.03.2029	750.000,00	15.250.000,00	375.000,00	13.125.000,00	28.375.000,00
30.06.2029	750.000,00	14.500.000,00	375.000,00	12.750.000,00	27.250.000,00
30.09.2029	750.000,00	13.750.000,00	375.000,00	12.375.000,00	26.125.000,00
31.12.2029	750.000,00	13.000.000,00	375.000,00	12.000.000,00	25.000.000,00
31.03.2030	750.000,00	12.250.000,00	375.000,00	11.625.000,00	23.875.000,00
30.06.2030	750.000,00	11.500.000,00	375.000,00	11.250.000,00	22.750.000,00
30.09.2030	750.000,00	10.750.000,00	375.000,00	10.875.000,00	21.625.000,00
31.12.2030	750.000,00	10.000.000,00	375.000,00	10.500.000,00	20.500.000,00
31.03.2031	750.000,00	9.250.000,00	375.000,00	10.125.000,00	19.375.000,00
30.06.2031	750.000,00	8.500.000,00	375.000,00	9.750.000,00	18.250.000,00
30.09.2031	750.000,00	7.750.000,00	375.000,00	9.375.000,00	17.125.000,00
31.12.2031	750.000,00	7.000.000,00	375.000,00	9.000.000,00	16.000.000,00
31.03.2032	750.000,00	6.250.000,00	375.000,00	8.625.000,00	14.875.000,00
30.06.2032	750.000,00	5.500.000,00	375.000,00	8.250.000,00	13.750.000,00
30.09.2032	750.000,00	4.750.000,00	375.000,00	7.875.000,00	12.625.000,00
31.12.2032	750.000,00	4.000.000,00	375.000,00	7.500.000,00	11.500.000,00
31.03.2033	750.000,00	3.250.000,00	375.000,00	7.125.000,00	10.375.000,00
30.06.2033	750.000,00	2.500.000,00	375.000,00	6.750.000,00	9.250.000,00
30.09.2033	750.000,00	1.750.000,00	375.000,00	6.375.000,00	8.125.000,00
31.12.2033	750.000,00	1.000.000,00	375.000,00	6.000.000,00	7.000.000,00
31.03.2034	750.000,00	250.000,00	375.000,00	5.625.000,00	5.875.000,00
30.06.2034	250.000,00	0,00	375.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00
30.09.2034	0,00	0,00	375.000,00	4.875.000,00	4.875.000,00
31.12.2034	0,00	0,00	375.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
31.03.2035	0,00	0,00	375.000,00	4.125.000,00	4.125.000,00
30.06.2035	0,00	0,00	375.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00

Synthetisches Beispiel – fiktive Parteien, kein echter Vertrag. Nur für Test- und Schulungszwecke.

Zahlungstermin	Tilgung Tranche A	Restschuld A	Tilgung Tranche B	Restschuld B	Restschuld gesamt
30.09.2035	0,00	0,00	375.000,00	3.375.000,00	3.375.000,00
31.12.2035	0,00	0,00	375.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
31.03.2036	0,00	0,00	375.000,00	2.625.000,00	2.625.000,00
30.06.2036	0,00	0,00	375.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
30.09.2036	0,00	0,00	375.000,00	1.875.000,00	1.875.000,00
31.12.2036	0,00	0,00	375.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
31.03.2037	0,00	0,00	375.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00
30.06.2037	0,00	0,00	375.000,00	750.000,00	750.000,00
30.09.2037	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
31.12.2037	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00

Hinweis: Die Auszahlung der Tranche B ist zum 01.06.2027 angenommen; die Restschuld B ist ab dem Zahlungstermin 30.06.2027 ausgewiesen.

Synthetisches Beispiel – fiktive Parteien, kein echter Vertrag. Nur für Test- und Schulungszwecke.

Anlage 2 – Muster Ziehungsnachricht

An: Landesbank Mittelland, Kreditmanagement Öffentliche Kunden

Kreditvertrag Nr. LBM-INV-2025-0412 vom 20. Juni 2025 – Ziehungsnachricht

1. Wir beantragen die Auszahlung eines Betrages von EUR [•] aus der Tranche [A/B] zum [•] auf das Konto [•].

2. Wir bestätigen, dass zum heutigen Tag und zum Auszahlungstag die Zusicherungen nach § 11 zutreffen und kein Kündigungsgrund vorliegt oder durch die Auszahlung entstehen würde.

3. [Nur Tranche B:] Wir bestätigen, dass der Schuldendienstdeckungsgrad für das Geschäftsjahr 2025 gemäß der Kennzahlenbescheinigung vom [•] [•] beträgt.

_____ _____

Stadtwerke Musterstadt GmbH Stadtwerke Musterstadt GmbH

Synthetisches Beispiel – fiktive Parteien, kein echter Vertrag. Nur für Test- und Schulungszwecke.

Anlage 3 – Begriffsbestimmungen und Berechnung der Finanzkennzahl

(1) **Berechnungszeitraum** ist das jeweilige Geschäftsjahr der Kreditnehmerin (1. Januar bis 31. Dezember).

(2) **EBITDA** bezeichnet für den Berechnungszeitraum den Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag der Kreditnehmerin gemäß Gewinn- und Verlustrechnung

a) zuzüglich der Steuern vom Einkommen und vom Ertrag,

b) zuzüglich der Zinsen und ähnlichen Aufwendungen,

c) abzüglich der sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträge,

d) zuzüglich der Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen,

e) zuzüglich bzw. abzüglich außerordentlicher Aufwendungen bzw. Erträge, soweit diese im Anhang des Jahresabschlusses gemäß § 285 Nr. 31 HGB gesondert angegeben sind.

(3) **Finanzverbindlichkeiten** bezeichnet sämtliche Verbindlichkeiten der Kreditnehmerin aus (a) Darlehen und Krediten von Kreditinstituten, (b) Schuldscheindarlehen, Anleihen und ähnlichen Schuldtiteln, (c) Finanzierungsleasingverträgen, soweit sie nach HGB bilanziert sind, sowie (d) Darlehen von Gesellschaftern und sonstigen Dritten, und zwar **unabhängig davon, ob für diese Darlehen ein Rangrücktritt vereinbart ist**. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie Rückstellungen sind keine Finanzverbindlichkeiten.

(4) **Schuldendienst** bezeichnet für den Berechnungszeitraum die Summe aus

a) dem Zinsaufwand für Finanzverbindlichkeiten; Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen (insbesondere Pensionsrückstellungen) sind **nicht** einzubeziehen, und

b) den im Berechnungszeitraum fälligen **planmäßigen** Tilgungsleistungen auf Finanzverbindlichkeiten. Nicht einzubeziehen sind freiwillige Sondertilgungen, vorzeitige Rückzahlungen sowie Rückzahlungen, die aus einer Refinanzierung geleistet werden, und Endfälligkeitsbeträge (Bullet-Zahlungen), soweit sie refinanziert werden.

(5) **Ertragsteuern** bezeichnet die in der Gewinn- und Verlustrechnung für den Berechnungszeitraum ausgewiesenen Steuern vom Einkommen und vom Ertrag.

(6) Der **Schuldendienstdeckungsgrad** (Debt Service Coverage Ratio, DSCR) ist der Quotient aus

a) EBITDA abzüglich Ertragsteuern (Zähler) und

b) Schuldendienst (Nenner),

jeweils für denselben Berechnungszeitraum. Der Schuldendienstdeckungsgrad ist auf zwei Nachkommastellen kaufmännisch zu runden.

(7) **Berechnung auf Planbasis.** Für die Berechnung nach § 12 Absatz 1 lit. c) und § 13 Absatz 3 sind die Planwerte des Wirtschaftsplans (Erfolgsplan und Finanzplan bzw. Darlehensspiegel) für das jeweilige Planjahr entsprechend zugrunde zu legen.

(8) **Beispielrechnung** (nur zur Veranschaulichung, keine Planzahlen der Kreditnehmerin): EBITDA 20.000; Ertragsteuern 1.500; Zinsaufwand für Finanzverbindlichkeiten 3.000; planmäßige Tilgungen 9.000; Sondertilgung 2.000. Schuldendienst = 3.000 + 9.000 = 12.000; Schuldendienstdeckungsgrad = (20.000 − 1.500) / 12.000 = 1,54.

Synthetisches Beispiel – fiktive Parteien, kein echter Vertrag. Nur für Test- und Schulungszwecke.